

1. 업무개요

자원순환본부(●●●●●처 ▲▲▲▲▲부, 이하 “▲▲▲▲▲부”라 함)는 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제36조(보고 및 검사 등) 및 같은법 시행령 제29조(회수·재활용 실적 조사 등)에 따라, 재활용의무 대상 제품·포장재 중 “빈용기보증금 포함제품(공병)에 대한 비대상혼입물 조사(이하 “빈용기보증금 비대상혼입물 조사”라 함)”를 ☆☆부로부터 위탁¹⁾받아 수행²⁾하였다.

▲▲▲▲▲부는 0000년 빈용기보증금 비대상혼입물 조사를 [표 1]과 같이 용역업체와 위탁계약을 체결하여 실시하였다.

[표 1] 0000년 빈용기보증금 비대상혼입물 조사 용역 개요

< 생 략 >

2. 용역 정산 증빙서류 검토 소홀

-
- 1) 위탁의 근거: 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제48조(권한 또는 업무의 위임·위탁) 제3항 제19호(제29조제1항 및 제2항에 따른 재활용의무생산자 등에 대한 조사·확인 및 재활용부과금 차액의 납부고지)
- 2) 0000년은 ▲▲▲▲▲부에서 조사 용역 수행, 0000년부터는 △△△△△부에서 수행

가. 관련규정 및 판단기준

“0000년도 빈용기보증금 비대상혼입률 조사 용역”의 과업내용서(3. 행정사항, 라. 조사비 등 집행경과 보고 및 정산)에 따르면, 과업수행자는 용역비 집행과 관련된 증빙서류를 보관·관리한 후 이를 계약완료 00일 이내에 증빙서류를 첨부하여 용역비 집행내역을 보고하도록 하고 있다. 그리고 발주자가 이를 검토한 후 정산에 필요한 추가 자료를 요구할 경우 계약상대자는 이에 응해야 한다.

따라서 본 용역의 발주자인 ▲▲▲▲▲▲▲▲부는 용역 준공 이후 계약상대자가 제출한 증빙서류에 근거하여 집행내역에 대한 정산을 실시하여야 하고, 필요시 계약상대자에게 추가 자료의 제출 등 보완을 요구하는 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲▲▲▲▲부는 계약상대자가 용역비 내 고속도로 통행료의 집행 증빙서류로 영수증이 아닌 네이버지도의 검색 자료(캡처본)를 제출하였음에도, 이에 대한 보완을 요구하지 않고, 총 000,000원을 전액 인정·지급하였다.

그리고 항공운임료의 증빙서류로 제출한 신용카드 매출전표에는 비행기 탑승일이 아닌 결제일이 기재되어 있고, 탑승자는 -**-외 0명으로 표기되어 있어, 실제 비행기 탑승일 및 조사인력의 탑승여부 등을 정확히 확인할 수 없음에도, 이를 보완 요구하지 않고 운임료 000,000원을 전액 인정·지급하였다.

[그림 1] 계약상대자가 제출한 증빙서류(고속도로 통행료 및 항공운임료)

< 생 략 >

3. 정산 시 일반관리비(요율 변경) 검토 소홀

가. 관련규정 및 판단기준

「용역계약일반조건(★★★★부계약예규)」 제4조(계약문서) 제1항에서 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로 계약문서로서의 효력을 갖는다.”로 규정되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲▲▲▲부는 본 용역의 준공에 따른 대가 지급하는데 있어 계약문서인 산출내역서에서 정한 기준을 따라야 하고, 일반관리비 역시 산출내역서에 반영된 요율을 적용하여 정산하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 본 용역의 정산 시 계약상대자는 일반관리비의 요율을 산출내역서

(착수계 내)에서 정한 0%보다 높은 0%로 변경하여 용역비 집행내역을 제출하였으나, ▲▲▲▲▲▲▲▲부는 이에 대한 수정을 요구하지 않고 그대로 인정하였고, 그 결과 용역비 000,000원이 초과 지급되었다.

[표 2] 일반관리비 요율 변경에 따른 용역비 초과 지급내역

< 생 략 >

4. 관련자(부서) 의견

본 건과 관련하여 계약상대자에게 일반관리비 요율 상향(0%→0%)으로 오
지급된 금액(000,000원)을 ≪≪ 계좌로 반환 요청하였으며, 고속도로통행료 및 항
공운임료 증빙자료 또한 재제출을 요청하였습니다.

고속도로통행료 및 항공운임료의 경우 증빙이 불충분하기는 하나, 실제 계약상대자 사무실(○○○○시)에서 빈용기 보증금 의무생산자 00개사의 물류센터로 이동하여 용역을 실시하였습니다.(◁◁ 직원 현장동행)

0000년 00월에 ☆☆부 지시로 기존 ■■■■■■■■■■센터에서 실시했던 “빈용기 보증금 포함제품 비대상혼입률 조사”가 ◁◁으로 이관됨에 따라 0000년

00월 초(00월 0일)에 긴급하게 소액수의로 영세업체와 용역이 체결되었고, 현장 조사가 0000년 00월말까지 완료되어야 하는 등 용역이 급박하게 진행되어 용역 업체에서 용역비 증빙자료 관리에 소홀하였던 점을 고려하여 주시기 바랍니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(◇◇◇◇처장)은 본 용역의 정산을 부적정하게 처리한 김 사자 자원순환본부 ●●●●●처 ▲▲▲▲▲부(현 자원순환본부 □□□□처 ■■■■■부) ♡급 ㉠㉠㉠ 및 감독자 자원순환본부 ●●●●●처 ▲▲▲▲▲ ▲▲부(현 자원순환본부 ●●●●●처 ○○○○○부) ♡급 ㉢㉢㉢에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 자원순환이사(●●●●●처장)는 일반관리비 효율의 변경(상향 조정)·인정에 따라 초과 지급된 용역비 000,000원을 회수하시기 바랍니다. 【시정(회수)】